

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

5594/2538

ป.อ. มาตรา 291

พ.ร.บ.จราจรทางบก มาตรา 43, มาตรา 157

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

นาย ประจวบ น้อยพันธ์

โจทก์

จำเลย

ขณะเกิดเหตุจำเลยขับรถมาตามถนนรัชดาภิเษกเข้ามุ่งหน้าจะไปห้วยขวางด้วยความเร็วประมาณ 70-80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นการใช้ความเร็วไม่เกินอัตราที่กฎหมายกำหนดอีกทั้งก่อนเกิดเหตุชนกันรถของจำเลยแล่นอยู่ในทางตรงและขณะผ่านสี่แยกที่เกิดเหตุช่องเดินรถของจำเลยได้รับสัญญาณไฟเขียวเมื่อปรากฏว่าชนกับรถของพ. ซึ่งแล่นมาตามถนนรัชดาภิเษกออกจะเลี้ยวขวาเข้าถนนสุทธิสารยอมแสดงว่าพ. เป็นผู้ฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดงเลี้ยวขวาตรงสี่แยกที่เกิดเหตุตัดหน้ารถจำเลยทำให้ภ. ซึ่งโดยสารมากับรถคันดังกล่าวถึงแก่ความตายดังนี้ผลที่เกิดขึ้นหาได้เป็นผลโดยตรงมาจากการที่จำเลยมิได้ชะลอความเร็วของรถลงแต่อย่างใดการกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นความผิดตามฟ้อง

โจทก์ ฟ้อง ขอให้ ลงโทษ จำเลย ตาม พระราชบัญญัติ จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43, 157 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291

จำเลย ให้การ ปฏิเสธ

ศาลชั้นต้น พิพากษา ว่า จำเลย มี ความผิด ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291 พระราชบัญญัติ จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 157 เป็นกรรมเดียว ผิด กฎหมาย หลายบท ให้ ลงโทษ บทหนัก ตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 291 จำคุก 3 ปี

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2522)ออกตามความใน พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ข้อ 1(3) ได้กำหนดความเร็วสำหรับรถที่ จำเลยขับในเขตกรุงเทพมหานครไม่เกินชั่วโมงละ 80 กิโลเมตร ซึ่งแสดงว่าขณะ เกิดเหตุที่จำเลยขับรถด้วยความเร็วประมาณ 70-80 กิโลเมตร ต่อชั่วโมง เป็นการใช้ ความเร็วไม่เกินอัตราที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งก่อนเกิดเหตุชนกัน รถของจำเลยแล่น อยู่ตรงและขณะผ่านสี่แยกที่เกิดเหตุช่องเดินรถของจำเลยได้รับสัญญาณไฟ เขียว เมื่อปรากฏว่าชนกับรถยนต์ของนายพลสวัสดิ์ ซึ่งแล่นมาตามถนนรัชดาภิเษก ขาออกจะเลี้ยวขวาเข้าถนนสุทธิสาร ย่อมแสดงว่านายพลสวัสดิ์เป็นผู้ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ แดงเลี้ยวขวาตรงสี่แยกที่เกิดเหตุตัดหน้ารถยนต์ของจำเลยทำให้นายภคกรณ์ซึ่ง โดยสารมากระโดดขึ้นรถล้มถึงแก่ความตายผลที่เกิดขึ้นหาได้เป็นผลโดยตรงมาจากการที่จำเลยมิได้ชะลอความเร็วของรถลงแต่อย่างใด การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็น ความผิดตามฟ้อง

(ธีระจิต ไชยคำ-ปรีชา เณลิมวณิชย์-สถิตย์ สิทธิลักษณ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ